

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****14ª VARA CRIMINAL**

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo Digital nº: **0003328-89.2017.8.26.0050 - C: 362.17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **BO, IP-Flagr. - 355/2017 - 54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 045/2017 - 54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANDRE LUIS SOUSA NOVAES**
 Artigo da Denúncia: **Artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.**

Réu Preso

Aos 15 de maio de 2017, às 14h30, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, DRA. ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram a Promotora de Justiça, DRA. CRISTINA HELENA OLIVEIRA FIGUEIREDO, Defensor Constituído, DR. EDEZIO SANTOS JÚNIOR, OAB/SP: 258.940, o réu preso e escoltado ANDRÉ LUIS SOUSA NOVAES e as testemunhas DOUGLAS SANT'ANNA WERMELLIGER e ANDRÉ FELLIPE FIGUEIREDO LIMA. Pela MMa. Juíza de Direito foi dito que: Deixo consignado que o acusado permaneceu algemado, posto que a escolta é formada por um único policial, não sendo, por óbvio, suficiente para garantir a segurança e integridade física das pessoas que se encontram no recinto. Alie-se a isso que, segundo o policial militar que o escolta, há possibilidade de fuga, como aconteceu em passado não muito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

remoto, em que o indivíduo detido conseguiu se evadir algemado. Acrescento ainda que a sala de audiência é pequena e a proximidade de contato físico entre acusados e as demais pessoas é insignificante, podendo uma delas ser rendida facilmente. Mesmo em não havendo o perigo de rendição de pessoa alguma, o grande número de pessoas que circulam neste Fórum, recomenda que se tome todas as precauções para evitar-se mal maior, salientando que o parecer técnico do responsável pelo policiamento desta unidade judiciária sugere o risco à integridade física dos policiais, de terceiros e do próprio preso, em caso de não utilização de algemas. Iniciados os trabalhos, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL, ouviram-se as testemunhas Douglas e André. A seguir foi garantido ao acusado o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ele interrogado. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento que ambas disseram não ter diligência alguma a ser efetuada. Em seguida, dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, que assim se manifestou: MMA. Juíza, ANDRE LUIS SOUSA NOVAES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 porque no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 03:05 horas, na rua Dona Maria Maluf nº 39, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito droga, ou seja,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

11.293 Kg de *Tetrahydrocannabinol*, conhecida vulgarmente como “maconha” acondicionadas em 4750 trouxinhas de papel; 2.051 Kg de cocaína, acondicionadas em 2298 papелotes plásticos e 273.67 gramas de cocaína em forma de “crack” acondicionadas em 896 eppendorfs, como comprova o auto de exibição e apreensão juntado a fls. 14 e o laudo de constatação juntado a fls. 15/16, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, policiais militares foram até o local para averiguar denúncia de tráfico irradiada pelo COPOM dando conta de que um indivíduo guardava drogas em sua residência. Chegando ao local, um terreno com diversas residências em dois andares, foram atendidos por moradores do andar inferior que acompanharam até a casa nº 39, situada no andar superior. A residência parecia estar vazia, entretanto, os policiais viram um vulto no interior. Adentraram no local e localizaram o acusado que, ao ser questionado, admitiu guardar as drogas. Então, os policiais apreenderam as drogas acima descritas. A quantidade de entorpecente apreendido e a sua forma de embalagem (já divididas em pequenas porções para serem disseminadas no comércio) são circunstâncias que evidenciam a destinação do material ao tráfico. Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls. 102/104) e apresentou defesa preliminar (fls. 109/111). Em audiência, o policial militar Douglas Sant Anna Wermellinger reconheceu o réu e disse que foram ao local para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

verificar a veracidade de denúncia anônima dando conta de que um indivíduo guardava substâncias entorpecentes em sua residência. Lá chegando viram o réu nos fundos da casa. Entraram no local, sendo que o cheiro de drogas era forte. Na denúncia constava o número da casa. Entraram em contato com os moradores do andar de baixo e os acompanharam. Revistaram as casas e o réu foi o único que não atendeu à porta. Entraram no local e o réu admitiu que guardava drogas no local. Localizaram grande quantidade de cocaína, *maconha* e *crack*. O réu disse que recebia dinheiro para guardar as drogas, no caso, cerca de dois ou três mil reais por semana. Os outros moradores não quiseram acompanhá-los até a Delegacia. As drogas estavam dentro de um armário e outras numa geladeira. O outro policial militar Andre Fellipe Figueiredo Lima reconheceu o acusado e disse que receberam denúncia anônima acerca de um indivíduo que guardava drogas na residência. Foram ao local avistaram um vulto dentro da casa e o réu não respondeu. Entraram no imóvel cuja porta estava aberta e localizaram as drogas, que eram maconha, cocaína e crack. As drogas estavam guardadas no guarda-roupas, geladeira. O réu disse que recebia uma quantia em dinheiro para guardar as drogas. As drogas que estavam na geladeira estavam num saco plástico preto. O réu ANDRÉ LUIS SOUSA NOVAES afirmou que estava desempregado e trabalhava como pintor autônomo. Afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Estava guardando as drogas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

há uma semana e não sabe o nome das pessoas que levavam as drogas para sua casa. As drogas estavam em sacos lacrados que lhe foram entregues por “Pretinho” e “José”. Receberia R\$ 500,00 por semana. Quando os policiais chegaram, o interrogando informou onde estavam as drogas. Diante das provas colhidas, a procedência da ação é de rigor. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado a fls. 17, laudo de constatação juntado a fls. 87/89, laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 90/92. Os policiais confirmaram os fatos narrados na denúncia no sentido de que foram ao local para apurar denúncia anônima acerca de um indivíduo que guardava droga em sua residência. Lá chegando, ingressaram no local de onde emanava cheiro de droga. O réu lá estava e informou onde estavam as drogas. Os policiais apresentaram versão coesa acerca dos fatos, não havendo qualquer motivo para duvidar da versão por eles apresentadas, até porque, como testemunhas, têm a obrigação de falar a verdade, sob pena de responderem por crime de falso testemunho. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” 18 . “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006) ” PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS.” (PROCESSO.: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

08/06/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3009/374); “PROVA – TESTEMUNHO DE POLICIAL – VALOR: - O TESTEMUNHO DE POLICIAL, SEGURO E SEM INDÍCIO DE FALSA INCRIMINAÇÃO, PRESTADO SOB COMPROMISSO E SEM CONTRADITA, REVESTE-SE DE VALOR PROBATÓRIO.” (APELAÇÃO N. 1467819/6 – CAMPINAS – 10A CÂMARA CRIMINAL – RELATOR: CIRO CAMPOS – 16/03/05 – V.U.; “PROVA - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALOR: A CIRCUNSTÂNCIA DE SER POLICIAL A TESTEMUNHA NÃO AFETA - POSITIVA OU NEGATIVAMENTE - O VALOR PROBANTE DE SUA PALAVRA, POIS, APRIORISTICAMENTE, AQUELA CONDIÇÃO FUNCIONAL NEM CONFERE AO TESTEMUNHO MAIOR FORÇA PERSUASÓRIA NEM O INQUINA DE SUSPEIÇÃO; AFERE-SE-LHE O MÉRITO E MEDE-SE-LHE O GRAU DE CONFIABILIDADE SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORDINARIAMENTE APLICADOS”. (PROCESSO...: 1468313/1 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: SOUZA NERY - 9. CÂMARA - JULGAMENTO: 06/04/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3004/604). A forma como as drogas estavam embaladas, sua quantidade e diversidade demonstram que eram destinadas ao consumo de terceiros. Ante o exposto, requeiro seja a ação julgada procedente. O delito de tráfico de substâncias entorpecentes pressupõe o envolvimento com atividades criminosas, já que não há substância entorpecente que entre no país (ou nele seja plantada) legalmente, implicando, necessariamente, no envolvimento do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado com organizações criminosas para a compra das substâncias que posteriormente serão revendidas a terceiros. Não se pode olvidar que a prática de delito de tráfico de drogas sempre envolve uma cadeia organizada de criminalidade, pois o acusado, traficante final, não é o mesmo que cultiva, colhe, prepara e transporta a droga apreendida. Assim, o delito foi praticado envolvendo cadeia organizada de criminalidade, de modo que vedada está a aplicação da causa de redução de pena em se tratando de criminalidade organizada. Tem de conceder-se, em prol da chamada lógica do razoável ou lógica argumentativa, que não é verossímil seja o acusado traficante “autônomo”, isto é, trabalhe para si mesmo, sem qualquer subordinação, apenas comprando a droga, como se usuário fosse, para, depois, revendê-la. Em não sendo assim, é de mister concebê-lo como membro, ainda que de baixa importância na enorme arquitetura empresarial montada para a traficância, de organização criminosa. Seria ele algo como o agenciador (pessoa que dispõe da mercadoria comerciada pelo representado) num contrato de agência, agindo, pois, em nome do representado e por sua conta. Ademais, sendo raríssimos os casos em que o traficante solitariamente realiza todos os atos necessários da cadeia de sua finalidade – isto é, da produção à venda – e já que o estupefaciente não cai do céu, o mercante de drogas alia-se a outros delinquentes, passando a integrar célula criminosa, composta de pessoas de extrema periculosidade (Rafael Abujamra, 1º Promotor de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Justiça de Avaré, p. 04. disponível em www.apmp.sp.gov.br). A quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado demonstram que o acusado não era um traficante de pouca importância e sim de que tinha grande importância na cadeia criminosa. Posto isto, requeiro a condenação do acusado nos termos da denúncia. Tendo em vista os fatos acima narrados, requeiro seja afastada a causa de redução da pena. Requeiro, ainda, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, que a pena seja fixada acima do mínimo legal. Considerando que o crime a ele imputado é considerado hediondo, requeiro seja fixado o regime fechado para o cumprimento da pena. Em seguida, dada a palavra ao Dr. Defensor este assim se manifestou: MM^a. Juíza, requeiro a apresentação das alegações finais oralmente. Pela MMA. Juíza foi decidido o seguinte: Defiro a gravação das alegações finais da defesa, juntando-se a mídia ao Inquérito Policial (físico). Em seguida, foi proferida a sentença: Vistos. ANDRÉ LUIS SOUSA NOVAES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 03h05min, na Rua Dona Maria Maluf, nº 39, nesta cidade e comarca de São Paulo, guardava e tinha em depósito droga, sendo 11.293 Kg de Tetra-hidrocanabinol ("maconha"), acondicionadas em 4.750 trouxinhas de papel; 2.051 Kg de cocaína, acondicionadas em 2298 papelotes plásticos e 273.67 gramas de cocaína em forma de "crack"


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acondicionadas em 896 eppendorfs, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 30 de março de 2017 (fls. 84/85), o acusado foi citado (fls. 102/104) e apresentou defesa (fls. 108/111). Realizada audiência de instrução e julgamento nesta data, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se o réu ao final. Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, pugnou pelo afastamento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Por sua vez, a defesa requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação penal promovida contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), em virtude dos fatos descritos na inicial acusatória. Preliminarmente, registro que nenhuma nulidade se verifica no presente procedimento. O acusado foi preso em situação de flagrância, quando guardava e tinha em depósito em sua residência grande quantidade e variedade de drogas, situação essa que autoriza a entrada de policiais em sua casa sem a necessidade de ordem judicial ou consentimento do morador, a qualquer hora do dia ou da noite. Isso porque a inviolabilidade do domicílio, assegurada constitucionalmente, não pode servir de escudo para práticas criminosas. No mérito, a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pretensão punitiva é procedente. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 18/20), pelo laudo toxicológico positivo (fls. 87/89), bem como pela prova oral colhida em Juízo. Com efeito, a prova pericial produzida não deixa dúvidas quanto à natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida: 11.293 quilos de "maconha"/Tetra-hidrocanabinol (massa líquida); 2.051 quilos de cocaína (massa líquida) e 273,67 gramas de cocaína sob a forma de "crack", cuja proibição de posse e circulação resulta de sua inclusão na Portaria nº 344 da SVS/MS, norma penal em branco que complementa o tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas. A autoria também é inconteste. A testemunha André Fellipe Figueiredo Lima, policial militar, declarou que compareceu ao local dos fatos para averiguar uma denúncia repassada via COPOM dando conta de que o acusado guardava substâncias entorpecentes em sua residência. No local viu um vulto passando dentro da casa dele. Chamou pelo morador, que não respondeu. Entrou no local e localizou as drogas descritas na denúncia. O acusado admitiu que recebia uma quantia em dinheiro por semana para guardar o entorpecente. Encontrou as drogas na geladeira e dentro do armário. A testemunha Douglas Sant Anna Wermellinger, policial militar, declarou que a partir de uma denúncia "via Copom" dirigiu-se ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

local dos fatos, onde viu o acusado nos fundos da casa. O acusado não atendeu a chamada dos policiais. Entrou na casa e sentiu um forte odor de drogas. O acusado estava no local e logo confessou que ali guardava drogas. Localizou as drogas apontadas na denúncia, sendo que uma parte estava no armário e a outra parte estava acondicionada na geladeira. Os relatos colhidos em audiência, sob o crivo do contraditório, denotam o *modus operandi* do réu na prática do tráfico, confirmando-se a narrativa contida na inicial acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório. Anote-se que não há sequer indício de que os policiais ouvidos tenham algum motivo para prejudicar o réu. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL. (...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 262582 / RS 6ª Turma rel. Min. Nélfi Cordeiro j. 10/03/2016). Por fim, o acusado foi interrogado em juízo, oportunidade em que admitiu que guardava a referida substância, alegando não saber que se tratava de drogas. Disse que sabia se tratar de “coisa errada” e que receberia a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) de duas pessoas que conheceu no bar, não sabendo declinar seus nomes. Nesse diapasão, com a devida vênua ao combativo trabalho do i. patrono do réu, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa. A materialidade e autoria estão alicerçadas em diversos elementos de prova, como os depoimentos dos policiais, os laudos produzidos e o próprio flagrante. Assim, o conjunto probatório é robusto. O acusado foi flagrado guardando em sua residência grande quantidade e variedade de drogas de alto poder viciante. A alegação de que não sabia se tratar de drogas é fantasiosa e não merece crédito. O acusado guardava e tinha em depósito quase doze quilos de maconha (além de outras drogas), entorpecente que tem um forte odor característico e pode facilmente ser percebido no ambiente. Os próprios policiais militares que fizeram a abordagem relataram que a casa exalava um forte cheiro de drogas. Ademais, é pouco crível que alguém se disponha a guardar pacotes cujo conteúdo desconhece, recebido de pessoas que também desconhece. Por fim, no momento da abordagem, o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado teria dito aos policiais que guardava drogas, apontando os locais de armazenamento. Assim, a ciência do acusado acerca da droga é evidente. Ademais, as circunstâncias da infração, notadamente a quantidade e forma como a droga estava acondicionada, corroboram a prática do delito de tráfico. Como dito acima, o depoimento de policiais envolvidos no flagrante, desde que coerentes, uniformes e alicerçados em outras provas, possibilita a condenação. E não há que se falar em inversão do ônus probatório nesse aspecto, uma vez que, nos termos do que foi acima explicado, a acusação bem demonstrou a materialidade e a autoria do crime. Anoto que não há qualquer ilegalidade no flagrante ou no decorrer do processo. Por tudo isso, não há que se falar em in dubio pro reu, pois inexistente dúvida a respeito das provas carreadas. Pelo contrário: entendo que os elementos produzidos são seguros e suficientes para a condenação, pelas razões já expostas. Ainda, cumpre salientar que o réu não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que as circunstâncias do crime indicam que o acusado se dedica a atividades criminosas. Consigno que o benefício é reservado aos pequenos traficantes e que apenas se envolveram no crime excepcionalmente, o que não é o caso do réu. Isso é indicado pela quantidade e qualidade da droga apreendida. Assim, afasto o benefício. Firmada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, com fulcro no sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

especialmente no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Na primeira fase, observo que o réu foi preso com quantidade considerável de cocaína e crack, droga com alto poder viciante e que destrói a vida e as relações sociais de quem dela faz uso, além de quase doze quilos de maconha, circunstâncias essas que justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Dessa forma, elevo a pena-base de $\frac{1}{2}$, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Passando à segunda fase, não concorrem agravantes ou atenuantes de pena, de modo que a sanção permanece aquela fixada na etapa anterior. Friso que o acusado não confessou a prática delitiva, na medida em que negou que soubesse se tratar de drogas as substâncias encontradas em sua casa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, a pena fica definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. À míngua de maiores elementos que demonstrem maior fôlego financeiro do réu, fixo o valor do dia-multa em $\frac{1}{30}$ do salário mínimo. Seguindo o entendimento já consolidado neste Juízo e ante o caráter hediondo do crime, o réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as reprimendas não poderão ser convertidas em penas restritivas de direitos, pois o réu não cumpre o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

considerando o total da reprimenda aplicada. A concessão de sursis também deve ser indeferida, visto que, à luz do montante da pena privativa de liberdade aplicada, não há o cumprimento do requisito objetivo previsto no caput do art. 77 do Código Penal. Deixo de fixar a indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal ante a ausência de pedido expresso nesse sentido, requisito indispensável para a condenação nesta verba, conforme ressaltado pela doutrina majoritária. Além disso, a indenização não teria lugar por se tratar de crime cujo sujeito passivo é uma entidade despersonalizada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o réu ANDRÉ LUIS SOUSA NOVAES como incurso nas penas previstas no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e, por consequência, a cumprir pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado. O réu deverá permanecer preso preventivamente, pois a segregação cautelar permanece indispensável para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), uma vez que o quadro fático não se alterou desde a conversão do flagrante em prisão preventiva. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06, com as cautelas de praxe. Expeça-se mandado de prisão, agora em razão da condenação. Custas ex lege. Oportunamente, com o trânsito em julgado:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

I) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; II) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; III) Oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal; IV) Oficie-se ao IIRGD; V) Intime-se o réu e seu defensor nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal; P.R.I.C.. Saem os presentes intimados. São Paulo, 15 de maio de 2017. Eu, _____, Fernanda Gonçalves M. Azevedo, digitei.

M.Ma. Juíza de Direito - Dra. Ana Carolina Munhoz de Almeida:

Promotora de Justiça, Dra. Cristina Helena Oliveira Figueiredo:

Defensor Constituído, Dr. Edezio Santos Junior, OAB/SP: 258.940:

Réu, André Luis Sousa Novaes: